

0066343-81.2007.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 484/2007 - 37º Distrito

Policial - Campo Limpo, 7324/2007 - 37º Distrito Policial - Campo Limpo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Everton Silva Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

EVERTON SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0066343-81.2007.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0066343-81.2007.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 484/2007 - 37º Distrito

Policial - Campo Limpo, 7324/2007 - 37º Distrito Policial - Campo Limpo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Everton Silva Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

EVERTON SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, por haver praticado o delito previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da

Lei nº 11.343/06.

Tendo transitado em julgado a sentença penal condenatória, regula-se a prescrição pela pena imposta (artigo 110 do Código Penal).

Considerando que desde a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória definitiva (17 de julho de 2009 – fls. 191 - verso), transcorreu lapso de tempo superior a 12 (doze) anos sem que o sentenciado tivesse iniciado o cumprimento da pena imposta, prescrito está o direito de punir do Estado, pois a pena imposta ao réu foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, dando-se a prescrição em 04 (quatro) anos, a teor do que prescreve o artigo 109, inciso V, do Código Penal. Isto posto, com fundamento no artigo 61, "Caput", do Código de Processo Penal, e com apoio, ainda, nos artigos 107, inciso IV, "primeira figura" e 109, inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EVERTON SILVA SANTOS.

Expeça-se contra mandado de prisão.

Custas "ex lege".

P. R. I. e C.

São Paulo, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA